އއއ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 15 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/36 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 6 ޖުލައި 2026

AAA v. Prosecutor General's Office

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ޤާނޫން މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގައި، ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމާއި ޢުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުށްޖަހާ ކޮށްފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަބު ދިނުން މަނާކޮށްފައިވާތީ، ހާދިސާ ހިނގިއިރު 17 (ސަތާރަ) އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ދުރުމަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާއި، އެ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/195 ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ އެބައި ބާޠިލުކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ރިމާންޑުކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މި ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ، މި މައްސަލާގައި ބަޔާންކުރާ ހާދިސާ ހިނގިއިރު 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައިވާތީ، ކުއްޖާގެ ނަން ބަޔާންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ކުއްޖާއާމެދު އިޝާރާތްކުރެވިފައިވާނީ [އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާ] މިފަދައިންނެވެ. މި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު ޖަވާބުދާރީ ފަރާތަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެވެ.

2012 ފެބްރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހު ރޭގަނޑު 01:50 ހާއިރުކަންހާއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާ އިތުރު ކުދިންތަކަކާއި އިތުރު ބަޔަކާއެކު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ކުރިމައްޗަށް ގޮސް، އެތަނުގައި ޕާކުކޮށްފައި ހުރި ސައިކަލެއްގެ މަތީގައި އިން ގ. ވޭރު / މާލެ، އަބްދުއްރަޙީމްގެ ބޮލާއި ގައިގެ އެތައް ތަނަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ ބޮޑެތި ޒަޚަމްތަކެއް ދިނެވެ. މި ހަމަލާގެ ސަބަބުން އަބްދުއްރަޙީމްއަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް، 2012 ފެބްރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 04:40 ހާއިރުކަންހާއިރު، އަބްދުއްރަޙީމް ނިޔާވިއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ބަޔާންވާ ހާދިސާ ހިނގިއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ އުމުރަކީ 17 (ސަތާރަ) އަހަރެވެ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ޤަޟިއްޔާ

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން، ޤާނޫނުތަކުގެ 88 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާއާ ދެކޮޅަށް ޤަސްދުގައި މިހާރު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ކުރިއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރެވުނު ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައި، މި ހާދިސާގައި ނިޔާވި ގ. ވޭރު، އަބްދުއްރަޙީމްގެ ވާރިސުންގެ ތެރެއިން 26 (ސައްބީސް) ވާރިސުން ޤިޞާޞް ކުރުމަށް އެދުމުން އިބްތިދާއީ

މަރާލި ޤާތިލުންގެ ކިބައިން މަރަށްމަރު ހިފުމަށް ކަމަށް އެ މީހުން ޝަރީޢަތުގައި ބުނެފައިވާތީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާ މެރުމަށް 02 މެއި 2013 ވަނަ ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/195 ގެ މައްސަލާ

ޖުވެނައިލް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމުމުން، އެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވެއެވެ. ހައިކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް 29 ނޮވެންބަރު 2016 ގައި މައްސަލަ ނިންމާފައިވެއެވެ. ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިސްބަތުން ބަލާނުލާކަމަށް ނިންމައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-JC/03 ގެ މައްސަލާ އާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/02/(2)/147-E/RA އަމުރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއިޖުރާއާތުގެ 1205 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/13/SC ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/195 ގެ މައްސަލާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަނޑައަޅުއްވައިދިނުމަށް އެދި 18 އޮކްޓޫބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައެވެ.

އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-JC/03 ގެ މައްސަލާއިން ބަލަމުން ދަނިކޮށް، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 1-74 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި، އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރުވުމަށްފަހުގައިވެސް އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކުށްކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ކުރަނީ ދެޔެން މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށްވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެ މައްސަލަޔާ މިހާރު ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުމަށް މައްސަލަޔާއި ގުޅޭ ކަމުގައި ބުނެ، މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ކޯޓު ބާޠިލުކުރުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން 23 ފެބްރުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ސިޓީ ފޮނުވައެވެ. މި މައްސަލައިގައި ބަލާފާތު ކުޑަކުއްޖާގެ ބައިވެސް އެ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-JC/03 ގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ގޮތުން، 14 މާރިޗު 2021 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާޠިލުކުރިއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 113 ވަނަ މާއްދާ އާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލާގައި ބަލާލެވޭ ކުއްޖާ 4 (ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް 22 ފެބްރުއަރީ 2022 ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަމުރު ކުރިއެވެ. އެ އަމުރު ނެރުމަށް ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި، މަރީ މަރުބަރާގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކުރާތާ ދުވަލި އޮތް ހިނދަކު، ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބު (މަރަށް މަރު ހިފުމުގެ އަދަބު) އެހެން އަދަބަކަށް ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/195 ގެ މައްސަލާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި 30 ޖުލައި 2024 ވަނަ ދުވަހު ކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/36 ޤަޟިއްޔާ

އިސްތިއުނާފު ކުރާ ކުއްޖާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 1 (އެކެއް) އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ގ. ވޯރު، މާލެ، އަބްދުލް މުޖީބު މަރާލިކަން ސާބިތުވެ، އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތް ދެކުރުމަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ތާއީދުކޮށް، ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/195 ޤަޟިއްޔާއިން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތް ކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ބައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އާއި ޚިލާފު ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 1-74 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ސަބަބުން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބަކީ، މިހާރު އުމުރުގެ މީހަކަށް ތަންފީޛު ކުރެވޭނެ އަދަބެއް ނޫންކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ހައިކޯޓުން ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ 29 ނޮވެންބަރު 2016 ގައިކަމާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019) އަކީ އޭގެ ފަހުން 20 ނޮވެންބަރު 2019 ގައި އަމަލުކުރަން ފެށި ޤާނޫނެއްކަމާއި، އޭގެ ކުރިން އަމަލުކުރަމުން ދިޔަ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/91) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި މުޅިއުމުރަށް ކުއްޖަކު ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުން އޭނާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނެވޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ދަޢުވާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު ވުޖޫދުވުމުގެ ކުރިން އަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔަ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/195 ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ، މުޅިކަމުގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ނިންމުމަކަށް ބުނެވޭނެ ހަމައެއް ހަމަޖެހިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ބަލާލާއިރު ކުށް ހިނގައިދިޔައިރު އިސްތިއުނާފު ކުރާ ކުއްޖާގެ އުމުރަކީ 17 (ސަތާރަ) އަހަރުކަމަށްވާއިރު، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގައި، ކުޑަކުއްޖަކީ ކާކުކަން އަދި ދިފާޢުކުރެވޭނެ އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރުވުމަށްވުރެ ދަށުގެ މީހެއްކަމާއި، އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުށެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުއްޖާ ދެކުރުމަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމުގެ ބާރެއް ނެތްކަމާއި، ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނީ ބާރެއް ނުވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ކުއްޖާ ދެކުރުމަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް، އެ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ބައި ބާޠިލުކުރަން ކަނޑައަޅައިދިނުން ލާޒިމު ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު އާއިޝާ ޝުޖޫނު މުޙައްމަދު (ރިޔާސަތު)، ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ސަލީމް، ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢ ރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރު. މުޙައްމަދު ސަލީމްގެ ރައުޔުއެވެ. އެ ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރުން ތާއީދުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ނިންމުން: 06 މޭ 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވާ، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ޤަޟިއްޔާގައި، އިސްތިއުނާފު ކުރާ ކުއްޖާ ދެކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމާއި، އެ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-

A/195 ޤަޟިއްޔާގައި ކޯޓުތަކުން ހުކުމުގެ އެބައި ބާޠިލު ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލައިގައި އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، މި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހަވާލު ކުރުމަށެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ޤަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ އަދަބަކީ ޤިޞާޞްގެ ގޮތުގައި މަރަށް މަރު ހިފުމެވެ. ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރައިފިނަމަ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އޭގެ އަދަބަކީ ޤިޞާޞް ހިފުމެވެ. މަރަށް މަރު ހިފުމެވެ. އެކަން ޤުރްއާނާއި ސުންނަތުން އަދި ބަސްފުޅުން އެނގެއެވެ.
2. ޤުރްއާނުގައި ޙައްދު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ހިންގިކަން މައްސަލައެއްގައި ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އަސްލުތަކާ އެއްގޮތަށް ގޮތުގެމަތިން، ޤުރްއާނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙައްދު އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅަންވާނެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014) ގެ 1205 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، މަރަށް މަރު ހިފުމުގެ ޙުދޫދުތަކާއި ކުށްތަކުގެ ޤާނޫނުގައިވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބެކެވެ.
3. ޤަސްދުގައި މީހަކު މެރިކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ހަމައެކަނި އެކަމަށް ބަލައި މަރަށް މަރު ހިފުމުގެ އަދަބު ކަނޑައަޅައި ތަންފީޛުކުރެވިދާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޤަސްދުގައި ސާބިތުވާ ބާވަތުގައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި އަދި ޤާނޫނުގައި ބުނާ ހުރިހާ މަރާ ސަބަބުތަކުގެ ގޮތުގައި ބާޠިލުކުރާ ސަބަބެއް އޮތްތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ.
4. ކުށުގެ އަމަލު ހިންގި މީހާގެ ނިޔަތުގައި ހުރި ސިފައެއްގެ ސަބަބުން މަރަށް މަރު ހިފުން މަނާވުމާއި، އަޞްލާއި ފަރުޢު ހިފުން ބާވަތްތަކާއި، ދީން ތަފާތުވާ ބާވަތުގައި ޢަޤުލު މުސްތަޤުބަލުގެ ބަޔަކުގައި ވަކި ނުހިފުމާއި، މަރުވި މީހާގެ ވާރިސުން ޤިޞާޞް މަޢާފު ދިނުމާއި އަދި ކުށުގެ އަމަލު ހިންގި ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައި ވުމީވެސް މަރަށް މަރު ހިފުން މަނާވާ ސަބަބުތަކެވެ.
5. މީލާދީގޮތުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުދިންނަކީ، ކުޑަކުދިންގެ ޤާނޫނީ މާނައިގައި ހިމެނޭ ބައެއްކަން، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ގާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ.
6. ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި "ކުޑަކުދިން" ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ، މައިމީހާގެ ބަނޑުގައި ގަރުބަވެއްޖެއްސުރެ ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމާ ދެމެދުގައިވާ ކުދިންނާއި، ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމުން، މީލާދީގޮތުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކުދިންނެވެ.
7. ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2019) ގެ 118 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، "ކުޑަކުއްޖެއް" ނުވަތަ "ކުއްޖެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ކަމުގައިވާނަމަ، މީލާދީގޮތުން އުމުރުން 15 (ފަނަރަ) އަހަރު ފުރި، އެހެންނަމަވެސް 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުޑަކުދިންނެވެ. އެ ނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެއީ މީލާދީގޮތުން އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކޮންމެ ކުއްޖެކެވެ.

8. ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި (ބ) އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 33/2020) ގެ 74-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދީގެންނުވާނެއެވެ. އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރުވުމަށްފަހުކަމުގައިވެސް، އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަރީޢަތުން ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަބު ދީގެންނުވާނެއެވެ.

9. އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި މަރުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ޙާލަތުގައި، އެ ކުށަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަދަބެއްގެ 4/3 (ހަތަރުބައިކުޅަތިންބައި) އަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަބަކަށް ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާ އަދަބު ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

10. ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 ތަޢާރަފުވުމުގެ ކުރިން ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށްތަކާ ގުޅިގެން ޢަމަލު ކުރަމުންދިޔައީ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/91) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުންނެވެ. އެ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ ކުއްޖަކީ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި ކުށެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމެއް ކޮށްފި ހިނދެއްގައި، އޭނާއަކީ މުކައްލަފުކަމަށްވާނަމަ، އެކަމެއްގެ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުން އޭނާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެއެވެ.

11. މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު ތަޢާރަފުވުމުގެ ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔަ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ޤާނޫނު ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކުޑަކުއްޖަކު ޖުރުމަކަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ، މުޖުތަމަޢަށް ޤާނޫނާ ހިލާފު ނިންމުމަކަށް ބެލެވޭނެ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ނުފެނެއެވެ.

12. ނަމަވެސް، ބަޔާންވާ ހާދިސާ ހިނގިއިރު 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަރުގެ އަދަބުގެ ބަދަލުގައި، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުން މަނާކޮށްފައިވާތީ، ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ނިންމުމުގެ ބާރެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ކުޑަކުއްޖާ ދުވަހުން ފުރަތަމަ ދަރަޖައިގެ ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، އެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ބާރު ހުރި ކޯޓަށް ކަނޑައަޅާ ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމަށް ނިންމައިފީމެވެ.

13. ކުޑަކުއްޖަކު މަރުގެ ކުށް ކޮށްފައިވާ ބާރު ބަދަލުކުރުމުން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޙުކުމް ދޭން ފެނުނު ޢަދަދު މައްސަލަ ކަނޑައެޅުން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހއހއ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ([2024] SC 35) މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމައިފީމެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ހހރ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

[2024] SC 35، ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 21 ވަނަ ޕެރެގްރާފް، ސަފުހާ ނަންބަރު 12 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ހހރ އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (މައްސަލައިގެ ނަންބަރު ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަތައް ތަޙްވީލު ކުރުމުގެ އުސޫލު މި މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އެ އުސޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ތަޙްވީލު ކުރެވެއެވެ.